



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 211 del 03/08/2026

OGGETTO: Concessione patrocinio oneroso alla associazione " Che Cosa Sono Le Nuvole" per la realizzazione della manifestazione "COLOR FEST" Festival di musica e arte, già istituzionalizzata con Deliberazione di G. C. n. 7 del 09/01/2025.

L'anno duemilaventisei, addì tre, del mese di Agosto alle ore 13:20, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIAN TURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamati

- il "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 48 e 50;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 43 dello Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21/07/2026 ad oggetto Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs 267/2000

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione

PREMESSO che:

- tra le finalità dell'Ente Comune rientra la promozione delle attività culturali e ricreative, volte a favorire il pieno sviluppo della persona umana, attraverso il corretto utilizzo del tempo libero, anche in collaborazione con enti e associazioni che operano sul territorio con particolare riguardo alle iniziative che favoriscono la socializzazione e le attività di carattere filantropico;
- per oltre 5 anni si è svolta sul territorio di Lamezia Terme la manifestazione "COLOR FEST", organizzata dall'Associazione di promozione Sociale "Che Cosa Sono Le Nuvole", evento culturale che ha raggiunto negli anni traguardi straordinari in termini di numero di spettatori e calibro degli artisti che si sono esibiti tra cui grandi nomi della scena musicale nazionale ed internazionale e che ha visto la collaborazione di Enti locali, sponsor e associazioni culturali;
- trattasi di un appuntamento annuale ormai diventato un evento ricorrente ed atteso, che, oltre ad offrire occasioni di svago e divertimento per i cittadini residenti in città, in provincia e oltre i confini regionali, costituisce un'ottima opportunità di promozione culturale della nostra città;
- in considerazione della notevole popolarità acquisita dalla suddetta manifestazione che si è realizzata per ben 13 edizioni sul territorio calabrese, di cui oltre 5 sul territorio lametino, riscuotendo sempre vivo interesse e partecipazione di pubblico si rende necessario garantirne l'annuale svolgimento in città e la stessa, deve trovare indispensabile sostegno tra le istituzioni locali ed in particolare di quella comunale che tra i suoi obiettivi annovera proprio quello di promuovere la crescita culturale e la promozione dell'immagine della città;
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 09/01/2025 è stata ufficializzata ed istituzionalizzata quale ricorrenza annuale l'evento culturale "COLOR FEST";

VISTA l'istanza prodotta in data 23/07/2026 dall'Associazione di promozione Sociale "Che Cosa Sono Le Nuvole" di Lamezia Terme, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 59274 con la quale si richiede il patrocinio oneroso dell'ente per la realizzazione della XIV ^edizione della manifestazione "COLOR FEST" ;

ATTESO CHE:

- la manifestazione "COLOR FEST" richiama numerosi spettatori ed appassionati del genere musicale con ospiti di levatura nazionale ed internazionale ed eventi di sicuro richiamo;
- il programma ufficiale prevede che l'edizione 2026 della manifestazione si svolgerà nei giorni 11,12 e 13 agosto sul lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme all'interno dell'area

indicata nella planimetria allegata alla istanza di concessione e messa a disposizione del predetto sito.

CONSIDERATO il particolare valore sociale e culturale della manifestazione che nel corso delle passate edizioni ha sempre riscontrato notevoli consensi in termini di pubblico e di critica, anche con risvolti e particolari ricadute in termini economici e di immagine per la Città di Lamezia Terme che ha ospitato ben 5 edizioni consecutive;

RITENUTO, per quanto sopra premesso, di concedere il patrocinio oneroso dell'Ente all'evento già istituzionalizzato di che trattasi, giunto alla XIV^a edizione, che si dovrà svolgere, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ed in coordinamento con le altre attività culturali cittadine, secondo le seguenti modalità operative ed organizzative:

- la manifestazione COLOR FEST dovrà svolgersi sul territorio comunale di Lamezia Terme;
- il luogo comunale interessato dalla manifestazione dovrà essere dato nella disponibilità dell'organizzatore per il periodo necessario, antecedente e successivo ai giorni interessati dallo svolgimento degli spettacoli programmati nella manifestazione, al fine di garantire il corretto montaggio e smontaggio delle strutture (es. del palco) e delle relative attrezzature di supporto;
- l'Amministrazione comunale si impegna alla concessione del luogo richiesto che per l'anno 2026 si identifica nel lungomare Falcone Borsellino per lo svolgimento degli spettacoli in rassegna esonerando l'associazione organizzatrice dal pagamento della tariffa del suolo pubblico ;

PRECISATO che il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, per lo svolgimento della manifestazione di cui alla presente deliberazione, consiste:

- nell'utilizzo del logo del Comune di Lamezia Terme;
- nella disponibilità del bene richiesto per la realizzazione dell'evento in programma per il prossimo mese di agosto da giorno 11 al giorno 13 esonerando il richiedente dal pagamento della tariffa per occupazione di suolo pubblico quantificata in euro 3.283,00 ;
- l'Amministrazione comunale contribuirà alla pubblicizzazione dell'evento attraverso i suoi canali istituzionali e social ed esonerando l'associazione organizzatrice dal pagamento della tassa dovuta per la pubblicità provvedendo alla affissione dei manifesti pubblicitari negli spazi comunali per un massimo di 10 giornate prima dell'evento;
- l'Amministrazione comunale, può a sua discrezione e qualora idonee disponibilità di bilancio lo consentano, partecipare alle altre spese organizzative richieste, previa acquisizione della necessaria documentazione prevista dalle normative vigenti ivi compresa la documentazione tecnica logistica necessaria per la realizzazione dell'evento.

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n-267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

PROPONE DI DELIBERARE

le premesse sono parte integrante del presente deliberato e devono intendersi di seguito riportate e trascritte;

- **Di accogliere** l'istanza prot. n. 59274 del 23/07/2026 avanzata dall'Associazione di promozione sociale "Che Cosa Sono Le Nuvole" con sede in via dei Brutii n. 97, 88046, Lamezia Terme per l'evento culturale : "COLOR FEST" , sopra descritto;
- **Di inserire** l'evento in oggetto all'interno del programma complessivo di manifestazioni pubbliche nell'ambito della stagione estiva lametina, in quanto pienamente conforme per periodo di svolgimento, finalità ed obiettivi di interesse pubblici;
- **Di concedere** il patrocinio della Città di Lamezia Terme all'associazione "Che Cosa Sono Le Nuvole" per la realizzazione della XIV edizione della manifestazione ""COLOR FEST" che si svolgerà sul territorio di Lamezia Terme da giorno 11 al giorno 13 Agosto 2026;

- **Di dare atto** che il patrocinio del Comune di Lamezia Terme, per lo svolgimento della manifestazione di cui alla presente deliberazione, consiste:
 - nell'utilizzo del logo del Comune di Lamezia Terme;
 - nella disponibilit  del bene richiesto per la realizzazione dell'evento in programma per il prossimo mese di agosto da giorno 11 al giorno 13 esonerando il richiedente dal pagamento dalla tariffa per occupazione di suolo pubblico quantificata in euro 3.283,00;
 - nella pubblicizzazione dell'evento attraverso i suoi canali istituzionali e social ed esonerando l'associazione organizzatrice dal pagamento della tassa dovuta per la pubblicit  quantificata in € 70,00 provvedendo alla affissione dei manifesti pubblicitari negli spazi comunali per un massimo di 10 giornate prima dell'evento;

Di specificare:

- che saranno a carico della Associazione organizzatrice tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica incolumit , nonch  le varie autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione;
- che il Comune di Lamezia Terme esonerato da qualsiasi genere di responsabilit  (oneri SIAE compresi);
- che il presente provvedimento e' soggetto alla pubblicazione dei dati ivi contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente";
- che la somma complessiva concessa per esonero tassa occupazione suolo pubblico e tassa pubblicit  di euro 3.353,00 trova copertura, nel capitolo 1522/4, piano dei conti 1.03.02.02.005 del bilancio 2026;
- **Di dare atto** che lo svolgimento di eventuali attivita' di pubblico spettacolo e/o intrattenimento –la cui disciplina ricade nelle previsioni di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza –soggiacciono alla presentazione di Segnalazione Certificata di inizio attivita' ovvero all'ottenimento di specifica autorizzazione amministrativa;
- **Di demandare** al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale i successivi adempimenti necessari per la realizzazione della manifestazione previa acquisizione di eventuali pareri e i Nulla Osta di altri soggetti e /o uffici competenti;
- **Di rinviare** –per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione –alle norme di legge e regolamentari vigenti in materia;
- **Di precisare** che:
 - le previsioni di cui alla presente deliberazione potranno essere rimodulate nel caso di sopraggiunte necessita e opportunit ;
 - l 'Amministrazione comunale, puo', a sua discrezione e qualora idonee disponibilit  di bilancio lo consentano, partecipare alle altre spese organizzative richieste, previa acquisizione della necessaria documentazione prevista dalle normative vigenti;
 - per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per sopraggiunte necessita' o opportunit  che il Comune riterra' a proprio insindacabile giudizio, idonee –questo Ente potra' impedire, in qualsiasi momento, lo svolgimento dell'attivita' di cui alla presente deliberazione;
 - gli oneri, i rischi di gestione e le responsabilit  inerenti l'attivita' per la quale viene richiesto il patrocinio saranno a carico dell'associazione organizzatrice che dovra' porre in essere anche tutti i provvedimenti e i possibili accorgimenti utili alla salvaguardia della pubblica incolumit ;
- **Di dare atto** che il presente provvedimento e' soggetto alla pubblicazione dei dati ivi contenuti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "*sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, di cui all'art. 26 del D. Lgs.14 marzo 2013 n. 33, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicit  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";
- **Di dare altresì mandato** al Dirigente di riferimento di provvedere alle comunicazioni e pubblicazioni di legge;
- **Di dare atto** che il RUP e' l'ing.Pasqualino Nicotera;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RENDERE, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'rt.134, comma 4, del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2208 del 30/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2208 del 30/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2208 del 30/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA